保密协议审查报告

一、合同总体评价

- 审查立场：协议当事人
- 使用场景：保密协议
- 合同类型：保密协议
- 总体可签署性：建议修改后签署
- 风险主题数（聚合后）：4
- 规则级审查命中数：4
- 重大风险数量：0
- 中等风险数量：2
- 低风险数量：2
- 需要真正修改的风险数：2
- 优先处理风险：0
- 建议处理风险：2
- 可选优化数：2
- 已识别但建议保持现状数：0
- 人工复核项：0

审查覆盖统计

- 已覆盖：1 项
- 部分覆盖：2 项
- 缺失：2 项
- 风险条款：0 项
- 不适用：3 项
- 待核验：0 项
- 法律提示：0 项
- 审查项总计：8 项

本报告基于完整合同模板逐项审查，部分缺失项可能因合同格式简略所致，建议结合合同实际用途判断优先级。

二、核心风险摘要

- 保密信息范围及除外：建议处理。 严重程度：中等风险。
核心问题：仍需补足：公开信息、合法独立取得及法定披露除外。 重要性：公开信息、合法独立取得及法定披露除外尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
证据包ID：EB-025c640a3beb；关键证据：[SYN-269199c6cec6ec082a50] 第二章 双方义务第1项 [支持：明确受保护的信息内容]：1、双方在本协议的合作过程中，一方（“披露方”）根据本协议按以下方式披露给另一方（“接受方”）的保密信息：以书面形式披露的，应在显著位置标明“机密”或“秘密”或与此类似的标记；
以口头形式披露的，披露方在披露信息时应指明该信息的保密性质，且...；[EV-20ff74f2fac40baa] 第二章 双方义务第1项 [支持：明确受保护的信息内容]：1、双方在本协议的合作过程中，一方（“披露方”）根据本协议按以下方式披露给另一方（“接受方”）的保密信息：以书面形式披露的，应在显著位置标明“机密”或“秘密”或与此类似的标记；
以口头形式披露的，披露方在披露信息时应指明该信息的保密性质，且...；[EV-7659137ce60c5855] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：公开信息、合法独立取得及法定披露除外]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：公开信息、合法独立取得及法定披露除外。
- 保密义务、期限和返还：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：资料返还或销毁安排。
重要性：资料返还或销毁安排尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
证据包ID：EB-edf14d79e112；关键证据：[SYN-3abed3d9c2ed536ad764] 第二章 双方义务第2项 [支持：限制使用披露及接触人员]：未经披露方书面同意，接受方不得对任何第三方披露、公开或许可使用保密信息。；[SYN-ab0f6e9e15950d9f6bb8] 第二章 双方义务第5项 [支持：保密期限或信息公开后的终止条件]：5、在合作过程中发生的保密信息，其保密期限为：从合作开始时起至合作终止时间之后三年为止。；[EV-37efb92fdf3180a0] 第二章 双方义务第2项 [支持：限制使用披露及接触人员]：未经披露方书面同意，接受方不得对任何第三方披露、公开或许可使用保密信息。；[EV-5d0d8ed2633a8a

80] 第二章 双方义务第5项 [支持：保密期限或信息公开后的终止条件]：5、在合作过程中发生的保密信息，其保密期限为：从合作开始时起至合作终止时间之后三年为止。；[EV-f51a213cac0f39d0] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：资料返还或销毁安排]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：资料返还或销毁安排。

三、建议优先修改

• 建议处理：建议补充明确公开信息、合法独立取得及法定披露除外。（对应风险：保密信息范围及除外）
• 建议处理：建议补充明确资料返还或销毁安排。（对应风险：保密义务、期限和返还）

四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。
• 可选优化：建议补充明确信息提供方或用人单位可识别；补充明确信息接收方或劳动者可识别。（对应风险：保密双方及信息流向）
• 可选优化：建议补充明确保密违反的停止侵害或损失赔偿。（对应风险：保密违约救济）

五、已覆盖关键事项

• 已覆盖项详见完整审查明细。

六、完整审查明细

1. 保密双方及信息流向（NDA-03-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：保密双方及信息流向
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：信息提供方或用人单位可识别；信息接收方或劳动者可识别。
• 【风险点描述】：缺失：信息提供方或用人单位可识别；信息接收方或劳动者可识别。
• 【缺失的法律后果】：需核对保密双方及信息流向的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第509条
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确信息提供方或用人单位可识别；补充明确信息接收方或劳动者可识别。
【证据定位】
• 关联风险：保密双方及信息流向
• 证据包ID：RULE-NDA-03-01
• 证据ID：SYN-5f9a1f5c1c6f681d7686、SYN-af2faab5c6069dace3a8
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：信息接收方或劳动者可识别
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：信息提供方或用人单位可识别

2. 保密信息范围及除外（NDA-01-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：保密信息范围及除外

• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第二章 双方义务第1项；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：明确受保护的信息内容；尚未覆盖：公开信息、合法独立取得及法定披露除外。
• 【风险点描述】：仍需补足：公开信息、合法独立取得及法定披露除外。
• 【缺失的法律后果】：公开信息、合法独立取得及法定披露除外尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第509条
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确公开信息、合法独立取得及法定披露除外。
【证据定位】
• 关联风险：保密信息范围及除外
• 证据包ID：RULE-NDA-01-01
• 证据ID：SYN-269199c6cec6ec082a50、SYN-f9c489bf09c8878f56d7
• 第二章 双方义务第1项 [支持：明确受保护的信息内容]: 1、双方在本协议的合作过程中，一方（“披露方”）根据本协议按以下方式披露给另一方（“接受方”）的保密信息：以书面形式披露的，应在显著位置标明“机密”或“秘密”或与此类似的标记；以口头形式披露的，披露方在披露信息时应指明该信息的保密性质，且应在该信息口头披露后的十日内以上述书面形式对该保密信息向接受方予以确认。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：公开信息、合法独立取得及法定披露除外

3. 保密义务、期限和返还（NDA-02-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：保密义务、期限和返还
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第二章 双方义务第2项；第二章 双方义务第5项；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：限制使用披露及接触人员；保密期限或信息公开后的终止条件；尚未覆盖：资料返还或销毁安排。
• 【风险点描述】：仍需补足：资料返还或销毁安排。
• 【缺失的法律后果】：资料返还或销毁安排尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第509条
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确资料返还或销毁安排。
【证据定位】
• 关联风险：保密义务、期限和返还
• 证据包ID：RULE-NDA-02-01
• 证据ID：SYN-3abed3d9c2ed536ad764、SYN-ab0f6e9e15950d9f6bb8、SYN-cecf63aa1a51eb2cf96c
• 第二章 双方义务第2项 [支持：限制使用披露及接触人员]:
未经披露方书面同意，接受方不得对任何第三方披露、公开或许可使用保密信息。
• 第二章 双方义务第5项 [支持：保密期限或信息公开后的终止条件]:
5、在合作过程中发生的保密信息，其保密期限为：从合作开始时起至合作终止时间之后三年为止。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：资料返还或销毁安排

4. 保密违约救济（NDA-04-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：保密违约救济
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：保密违反的停止侵害或损失赔偿。
• 【风险点描述】：缺失：保密违反的停止侵害或损失赔偿。
• 【缺失的法律后果】：需核对保密违约救济的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第577条；《中华人民共和国民法典》第584条
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确保密违反的停止侵害或损失赔偿。
【证据定位】
• 关联风险：保密违约救济
• 证据包ID：RULE-NDA-04-01
• 证据ID：SYN-724e1741e6c042e78f79
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：保密违反的停止侵害或损失赔偿

5. 违法约定劳动者违约金（EMP-14-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“违法约定劳动者违约金”对应的不利条款或安排。

6. 竞业人员及秘密接触范围（NC-01-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

7. 离职竞业期限及补偿（NC-02-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

8. 竞业范围或补偿明显不当（NC-03-01）

审查结论

- 处理建议：不适用。
- 覆盖状态：不适用
- 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。